

CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 17 de abril de 2023 entre "HOME PYMES ASESORIAS INTEGRALES", Rut 76.580.031-5, representado(a) legalmente por Don(a) FELIPE ANDRÉS ÁLVAREZ SÁNCHEZ, cédula de identidad 18.707.734-6, ambos con domicilio en AV. GRECIA #1938 ÑUÑO A, SANTIAGO, correo electrónico falvarez@grupohb.cl en adelante "Empleador" y Don(a) GERALDYNE DE LOURDES FLORES DIAZ cédula de identidad 20.404.619-0, de nacionalidad CHILENA, nacido(a) el 05 DE JULIO DE 2000, domiciliado en PSJE. CERNICALES #02432, comuna SAN BERNARDO, SANTIAGO, correo electrónico geraldynefloresdiaz@gmail.com contacto telefónico +56 9 7699 7450 en adelante "Trabajador". Se ha convenido el siguiente Contrato Individual de Trabajo.

PRIMERO: La trabajadora se compromete y obliga a desempeñarse en las labores de EJECUTIVA COMERCIAL realizando para estos efectos las funciones que se detallan; Captación de clientes mediante llamadas, medios electrónicos y terreno. Realizar estrategias comerciales, de marketing, e-contratistas y de cada departamento operativo. Realizar proyecciones de ventas. Reportar el área comercial de los avances y crecimiento de clientes.

Se obliga a cumplir las normas e instrucciones de carácter técnico o administrativo que imparta la dirección del establecimiento o del empleador, debiendo desarrollar sus actividades de acuerdo a los planes y programas aprobados por la entidad superior.

SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, serán obligaciones principales del cargo para el cual se contrata al trabajador, entre otras, las siguientes:

- a) Ejecutar los trabajos concernientes a su empleo en la forma más eficaz y con la mayor dedicación y diligencia.
- b) Cumplir estrictamente las normas, procedimientos, reglamentos internos e instrucciones internas de la Empresa y del establecimiento en que se encuentre, y, en general, todas las demás disposiciones que se hayan dictado o se dictaren en el futuro para el funcionamiento de los mismos.
- c) Cuidar y proteger los bienes de la empresa, especialmente aquellos que se le asignen individualmente, tales como equipos computacionales, programas, etc.
- d) En casos de inasistencia del trabajador por enfermedad, deberá justificarla-únicamente- con el correspondiente certificado médico, otorgado por un Facultativo de Medicina dentro del plazo de 24 horas, desde aquel en que dejó de asistir al trabajo.
- e) Cumplir las instrucciones y las órdenes que le imparta cualquiera de sus superiores;
- f) El Trabajador deberá guardar absoluta reserva con respecto a la información comercial, técnica y financiera de la empresa, las cuales son consideradas como parte del patrimonio y su divulgación por cualquier medio será considerada incumplimiento grave de las obligaciones que impone el presente contrato. La falta al presente artículo, será causal inmediata de despido, además, el Empleador se reserva el derecho de emprender acciones legales inmediatas o posteriores contra

el trabajador. El trabajador se obliga a mantener en carácter de absoluta confidencialidad y secreto toda aquella información que en razón de su posición conozca respecto del empleador y sus socios, clientes, proveedores, personal y cualquiera otra contenida en bases de datos en ella, no pudiendo divulgar la referida información.

- g) En consecuencia, toda aquella información técnica, financiera, estadística, de personal o de otro tipo, cualquiera sea su naturaleza, proporcionada o que conozca el trabajador en razón de su cargo o posición en la empresa, tendrá carácter de confidencial.
- h) El trabajador se obliga, a prestar sus servicios exclusivamente al empleador, y a no establecer de manera alguna, directa o indirectamente a través de terceros, relaciones profesionales en las actividades propias del giro del empleador, con otra persona natural o jurídica, que NO se encuentre relacionado profesionalmente con el empleador. Igual prohibición pesará en cuanto a mantener relaciones comerciales con clientes del empleador. Esta obligación de exclusividad tendrá una duración igual a la del presente contrato o de sus renovaciones.
- i) Se exige especial cuidado con el servicio ofrecidos a los clientes.
- j) El trabajador se obliga a desarrollar su trabajo con el debido cuidado, evitando comprometer la seguridad y la salud del resto de los trabajadores de la empresa y el Medio Ambiente. La infracción o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones antes mencionadas, se estimará como incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato y, cuando proceda, la empresa se reserva el derecho de hacer declarar el término de la convención, sin indemnización alguna.
- k) Realizar las reparaciones encomendadas de acuerdo al manual o instructivo aplicable, capacitación o instrucciones expresas que se le entreguen al efecto.
- l) Dar cumplimiento a las normas y procedimientos de operación de acuerdo a los lineamientos establecidos por su jefatura, con la finalidad de poder ejecutar correctamente las faenas del caso.
- m) Llevar a cabo instrucciones diarias de jefe directo, o plan de trabajo por períodos mayores de tiempo.
- n) Retirar ningún tipo de herramienta o especie desde el lugar de trabajo sin previa y expresa autorización del representante legal o de quien lo subrogue, dar inmediata cuenta y aviso de todo siniestro o accidente del que tome conocimiento o que note u ocurra en su actividad, sea que éste afecte la persona, equipos, máquinas, útiles o instalaciones.
- o) Guardar absoluta reserva acerca de todos los antecedentes relativos a los clientes del Empleador,
- p) Mantener siempre una actitud y comportamiento respetuoso para con los compañeros, jefes y demás personas que se desempeñen en la Sociedad, así también como con los clientes de la Sociedad y demás personas que concurran a las dependencias del Empleador.
- q) Presentarse al trabajo en buen estado físico y mantenerse correctamente aseado y en normal estado de temperancia, sin estar bajo la influencia del alcohol ni drogas.
- r) Recibir los equipos, artículos, enseres domésticos y materiales que se le asigne, conforme a inventario valorado del mismo, dando aviso inmediato a su jefatura de toda pérdida o deterioro de algún elemento contenido en el inventario. El incumplimiento de la presente obligación faculta desde ya al empleador para descontar de sus remuneraciones dichas pérdidas.

El no cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y prohibiciones precedentemente indicadas y otras

inherentes al contrato de Trabajo constituirá falta grave para los efectos de la terminación del contrato de trabajo en los términos del artículo 160, Nº 7 del Código del Trabajo; sin perjuicio de la indemnización a que quedare obligado el trabajador por cualquier daño que su actitud pudiere causar al empleador.

TERCERO: EL trabajo se desempeñará en el establecimiento denominado CASA MATRIZ, Ubicado en Av. Grecia #1938, Ñuñoa, Santiago. Pudiendo ser trasladado a otro domicilio dentro de la ciudad, por causa justificada, sin que ello importe menoscabo al trabajador.

CUARTO: La jornada de trabajo será según el artículo 22 inc. 2do. Del código del trabajo.

QUINTO: El empleador se compromete a remunerar al trabajador los siguientes conceptos:

-Sueldo base :\$410.000.-

El empleador se compromete a cancelar la remuneración por períodos vencidos los primeros cinco días de cada mes.

El sueldo líquido incluye el pago por concepto de gratificación mensual, el equivalente al 25% de lo devengado por remuneración mensual de conformidad al artículo 50 del Código del Trabajo. No obstante, lo anterior, la gratificación del trabajador no excederá de 4,75 I.M.M La empresa quedará eximida de la obligación establecida en el artículo 47 del Código del Trabajo, cualquier fuere la utilidad líquida que obtuviere. La gratificación será agregada a su liquidación mensual respectiva.

La remuneración se pagará por medio de depósito o transferencia bancaria en la cuenta indicada por el trabajador.

DATOS BANCARIOS

Rut Titular: 20.404.619-0 Banco: FALABELLA
Tipo de cuenta: CORRIENTE Nro. De cuenta: 19998673276

SEXTO: Cotizaciones de Seguridad Social. De la remuneración bruta que tiene derecho a percibir el trabajador(a) en el respectivo mes, el Empleador deberá practicar los descuentos legales para el pago de cotizaciones de seguridad social (cotizaciones para pensiones y cotizaciones para salud). Al efecto, el trabajador(a) declara encontrarse afiliado a las siguientes instituciones de seguridad social:

a) AFP : MODELO

b) Salud: FONASA

Será de cargo del Empleador declarar y pagar la cotización para el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley Nº 16.744.

SÉPTIMO: El presente Contrato de Trabajo es de carácter plazo fijo hasta el **30 DE JUNIO DE 2023**, y podrá ponerse término al mismo cuando concurran para ello causas justificadas que, en conformidad a la ley, puedan producir su caducidad o sea permitido dar al trabajador el aviso de desahucio con 30 días de anticipación a lo menos. De la misma forma, el incumplimiento de las obligaciones en las cláusulas que este establece, así como en las que se detallan en la cláusula primera, darán derecho al Empleador para poner

término al Contrato.

OCTAVO: El trabajador se obliga a no divulgar a terceros, o usar en provecho propio, sin el consentimiento escrito del empleador ninguna información relacionada con los trabajos que realice, ni respecto de aquellos antecedentes que se generen o reciban, tanto del empleador como de los terceros con que éste se vincule, estipulándose que en general, toda información que el trabajador obtenga es considerada confidencial.

NOVENO: El trabajador se obliga a desarrollar su trabajo con el debido cuidado, evitando comprometer la seguridad y la salud del resto de los trabajadores de la empresa y el Medio Ambiente. La infracción o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones antes mencionadas, se estimará como incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato y, cuando proceda, la empresa se reserva el derecho de hacer declarar el término de la convención, sin indemnización alguna.

Se prohíbe, al trabajador, efectuar negocios o actividades dentro del giro de servicios y asesorías profesionales, que es aquél en que opera el empleador, ya sea a empresas o a particulares. Asimismo, se le prohíben Ejecutar, durante la jornada de trabajo y/o en el recinto del empleador, actividades ajenas a su labor en la Empresa y/o dedicarse a atender asuntos particulares, en caso de hacerlo, deberá solicitar por escrito a su jefatura, quien podrá autorizar según sea el caso.

DÉCIMO: Para todas las cuestiones a que eventualmente pueda dar origen este contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus tribunales de justicia.

DÉCIMO PRIMERO: Se deja constancia que el Empleado ingresó al servicio de la Empresa con fecha **17 DE ABRIL DE 2023**.

DÉCIMO SEGUNDO: El presente contrato se firma en tres ejemplares, quedando en este mismo acto dos en poder del empleador y uno en poder del trabajador.



FIRMA EMPLEADOR
76.580.031-5



FIRMA TRABAJADOR
20.404.619-0